

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואלד אל הואשלה

2062/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (שירות טלפוני לדיווח ולקבלת תלונות על עבירות תעבורה או נהיגה מסוכנת של נהג אוטובוס), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 1ה71 1. בפקודת התעבורה¹ (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 71ה יבוא :

"שירות טלפוני 1ה71. (א) בעל רישיון להפעלת קו שירות לאוטובוס לתלונות בנוגע לעבירות תעבורה או לנהיגה מסוכנת של נהג אוטובוס באופן ברור ובולט את פרטי ההתקשרות לשירות הטלפוני, וכן את פרטי הנהג או את מספר הרישום של האוטובוס כמשמעותו בסעיף 7.

(ב) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין אופן בירור תלונות וטיפול בהן ולעניין אופן פרסום הפרטים כאמור בסעיף קטן (א)."

2. בסעיף 171 לפקודה, במקום "עד 71ה" יבוא "עד 1ה71".

3. תקנות ראשונות לפי סעיף 1ה71 (ב) לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

דברי הסבר

פעמים רבות נוסעים באוטובוסים נתקלים, תוך כדי נסיעתם, בנהיגה מסוכנת של נהג אוטובוס, ולאחרונה אף תועדו נהגים המשתמשים בטלפון הסלולרי תוך כדי נסיעה. מכורח המציאות, נאלצים

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

הנוסעים לסכן את עצמם בהמשך נסיעה מסכנת חיים, כאשר אין להם את האפשרות לדווח בזמן אמת לגורם מוסמך מטעם החברה שיפעל לטיפול מידי בנהג.

לפיכך, מוצע לחייב את החברות המפעילות אוטובוסים בתחבורה הציבורית להפעיל שירות טלפוני ייעודי, שבאמצעותו יוכלו נוסעים לפנות בזמן אמת כדי לדווח על נהיגה מסוכנת או על עבירת תעבורה שמבצע הנהג. כמו כן, מוצע לחייב את אותן חברות לפרסם במקום בולט באוטובוס את מספר הטלפון שאליו ניתן לפנות ואת פרטי הנהג או מספר הרישום של האוטובוס. ההסדר המוצע יביא הן להרתעת הנהגים והן לקבלת עדויות בזמן אמת על התנהגותם, אשר יאפשרו טיפול מידי בעבירות תעבורה או בנסיעה מסוכנת של נהג אוטובוס.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/2864 ; פ/1098/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/1188/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3441/24 ; פ/440/25). הצעת החוק זהה לפ/440/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)